

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/1976

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – ריבית על יתרת זכות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 8 בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, בסעיף 8, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד בנקאי ישלם ללקוח ריבית על יתרת זכות בחשבון עובר ושב; הנגיד, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, יקבע את שיעורה המזערי של הריבית לעניין סעיף קטן זה."

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לחייב את הבנקים לשלם ריבית על סכומים הנצברים בחשבון העובר ושב של לקוחותיהם.

כיום הבנקים גובים עמלה מלקוחותיהם על כל פעולה שמבוצעת בחשבונם, ומחייבים את חשבונם בריבית על יתרות חוב. לפיכך, מוצע לקבוע הסדר מקביל המחייב את הבנקים לשלם ללקוחותיהם ריבית על יתרות זכות בחשבונם. בשנים עברו חלק מהבנקים שילמו ריבית זו, ונראה שיש לחדש נוהג זה כיום. תיקון זה עשוי לעודד את לקוחות הבנקים למחוק את יתרת החוב בחשבונם כדי לזכות בריבית על יתרת זכות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עיסאווי פריג' וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/118), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/20/119), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/20/120), על ידי חברת הכנסת חנין זועבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1455) ועל ידי חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה (פ/20/2400), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/1270), על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/24/1734), על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/24/2942) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/25/1446). הצעת החוק זהה לפ/25/1446 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.